

הכנסת העשרים וחמש

יוזמים : חברי הכנסת איתמר בן גביר
יצחק שמעון וסרלאוף
לימור סון הר מלך
יצחק קרויזר

פ/5642/25

הצעת חוק איסור מתן היתרי עבודה לתושבי הרשות הפלסטינית, התשפ"ה–2025

- מטרה 1. מטרת חוק זה היא למנוע באופן גורף ולצמצמות מתן היתרי עבודה בישראל לתושבי הרשות הפלסטינית, בשל הסיכון הרב שנשקף לאזרחי המדינה מהימצאותם בישראל על רקע תמיכתה של הרשות הפלסטינית בטרור.
- הגדרות 2. בחוק זה –
"האזור" – יהודה והשומרון;
"הרשות הפלסטינית" – המועצה כהגדרתה בתקנות שעת חירום (יהודה והשומרון – שיפוט בעבירות ועזרה משפטית), התשכ"ז–1967¹, כפי שהוארך תוקפן ותוקן נוסחן בחוק, מזמן לזמן;
"תושב הרשות הפלסטינית" – מי שרשום במרשם האוכלוסין של האזור, וכן מי שמתגורר באזור אף שאינו רשום במרשם האוכלוסין של האזור, ולמעט תושב יישוב ישראלי באזור.
- איסור מתן היתרי 3. על אף האמור בכל דין, לא יינתן היתר שהייה בישראל לצורכי עבודה לתושב שהייה לצורך הרשות הפלסטינית. עבודה
- תיקון חוק 4. בחוק האזרחות והכניסה לישראל (הוראת שעה), התשפ"ב–2022², בסעיף 8, פסקה (2) – תימחק.
- האזרחות והכניסה לישראל (הוראת שעה)

¹ ק"ת התשכ"ז, עמ' 2741; ס"ח התשכ"ח, עמ' 20; התשפ"ג, עמ' 10.
² ס"ח התשפ"ב, עמ' 808.

דברי הסבר

על הסכנה הגדולה בהכנסת פועלים תושבי הרשות הפלסטינית אין צורך להכביר במילים. המתקפה הרצחנית של כ"ב בתשרי התשפ"ד (7 באוקטובר 2023) הוכיחה, למי שהיה עוד ספק, שהנחלת הדעות וההשקפות ושטיפת המוח של הרשות הפלסטינית ושל ארגון חמאס לתמיכה בטרור, מובילה את התושבים המצויים תחת שליטתם לתמוך, במישרין או בעקיפין, לבצע רצח ואונס של יהודים. בעת הכנסתם של אלפי פועלים, גלומה סכנה ברורה ומיידית הן באופן ישיר, קרי ביצוע פיגועי טרור על ידם, והן באופן עקיף, באמצעות איסוף מודיעין עבור תקיפה עתידית.

על כן מוצע במסגרת הצעת החוק, לאסור באופן גורף על מתן היתרי שהייה לצורכי עבודה לתושבי הרשות הפלסטינית.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
י"ז באדר התשפ"ה (17.03.2025)